

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

für die Vermietung der Ferienunterkünfte hä 1198

Stand: 29. August 2026

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Buchungen der Ferienunterkünfte „**Das Loft**“ und „**Der Garten**“ im hä 1198.

Buchungen können insbesondere erfolgen:

- direkt über das elektronische Buchungssystem auf der Website von hä 1198
- per E-Mail,
- über die Tourismusplattform Kleinwalsertal.com,
- über Booking.com,
- über Airbnb sowie
- über weitere vom Vermieter freigegebene Buchungs- oder Vermittlungsplattformen.

Bei Buchungen über externe Vermittlungsplattformen können zusätzlich die jeweiligen Geschäfts-, Buchungs- und Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters gelten.

Die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen bleiben unberührt. Soweit die Bedingungen eines Vermittlungsportals für den jeweiligen Buchungsvorgang zwingend Anwendung finden, gehen diese den vorliegenden AGB insoweit vor.

Mit der Buchung bestätigt der Gast, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben und sie, soweit rechtlich zulässig, zu akzeptieren.

2. Vermieter

Blair Stevenson

Walserstraße 367

6993 Mittelberg

Kleinwalsertal, Österreich

E-Mail: **verwaltung@ha1198.at**

3. Unterkunft

hā 1198 befindet sich an folgender Adresse:

hā 1198

Walserstraße 367a
6993 Mittelberg
Kleinwalsertal, Österreich

hā 1198 besteht aus zwei **eigenständigen und jeweils separat buchbaren Ferienunterkünften:**

- **Das Loft** – ca. 55 m²
- **Der Garten** – ca. 55 m²

Das Loft und Der Garten sind jeweils eigenständige Wohneinheiten und können unabhängig voneinander gebucht werden.

Die maximale Belegung beträgt **zwei erwachsene Personen pro Einheit**.

Die Vermietung erfolgt ausschließlich an Personen ab **18 Jahren (Adults Only)**.

4. Buchung und Zustandekommen des Beherbergungsvertrages

Bei einer direkten Buchung über die Website von hā 1198 erfolgt die Buchungsabwicklung über das auf der Website eingebundene elektronische Buchungssystem.

Bei einer Buchungsanfrage per E-Mail kommt der Beherbergungsvertrag mit der schriftlichen Buchungsbestätigung durch den Vermieter zustande.

Bei Buchungen über externe Vermittlungsplattformen richtet sich der technische Buchungsvorgang zusätzlich nach den jeweiligen Bedingungen des jeweiligen Anbieters.

Für direkte Buchungen gelten ergänzend die Bestimmungen dieser AGB.

5. Unterkunftspreis und Zahlungsbedingungen

Der vereinbarte Unterkunftspreis gilt für die jeweils gebuchte Einheit und den vereinbarten Aufenthaltszeitraum.

Der Unterkunftspreis versteht sich **zuzüglich einer Endreinigungspauschale von € 70,00 pro Aufenthalt und gebuchter Einheit** sowie der jeweils gültigen Gästetaxe.

Die Endreinigung und die Gästetaxe sind somit **nicht im Unterkunftspreis enthalten** und werden separat ausgewiesen.

Bei direkten Buchungen ist eine Anzahlung in Höhe von **25 % des vereinbarten Unterkunftspreises** innerhalb von **fünf Tagen nach der Buchungsbestätigung** zu leisten.

Wird die Anzahlung nicht innerhalb dieser Frist geleistet, ist der Vermieter berechtigt, die Buchung zu stornieren und die Unterkunft anderweitig zu vermieten.

Der verbleibende Betrag in Höhe von **75 % des vereinbarten Unterkunftspreises** ist spätestens am **Tag der Anreise** vollständig zu begleichen.

Die Endreinigungspauschale von € 70,00 sowie die anfallende Gästetaxe sind spätestens gemeinsam mit dem vollständigen Restbetrag zu entrichten, sofern im jeweiligen Buchungsvorgang nichts Abweichendes vereinbart wurde.

Die Zahlung kann bei Direktbuchungen per:

- Banküberweisung oder
- PayPal

erfolgen.

Bei Buchungen über externe Vermittlungsplattformen gelten hinsichtlich der Zahlungsabwicklung die jeweiligen Bedingungen des jeweiligen Anbieters.

6. Gästetaxe

Die Gästetaxe wird entsprechend den jeweils geltenden gesetzlichen bzw. behördlichen Vorgaben berechnet.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser AGB beträgt die Gästetaxe **€ 4,40 pro Person und Nacht**.

Ab dem **1. Dezember 2026** beträgt die Gästetaxe nach aktuellem Stand **€ 4,70 pro Person und Nacht**.

Änderungen der Gästetaxe durch die zuständige Gemeinde oder sonstige Behörden werden entsprechend weiterverrechnet.

7. Kaution

Für den Aufenthalt ist eine Kaution in Höhe von **€ 200 pro Buchung** zu hinterlegen.

Die Kaution ist spätestens gemeinsam mit der restlichen Zahlung vor bzw. am Tag der Anreise zu entrichten.

Nach Beendigung des Aufenthalts wird die Kautions innerhalb von **7 Werktagen** zurückerstattet, sofern keine berechtigten Forderungen des Vermieters bestehen.

Der Vermieter ist berechtigt, insbesondere folgende Kosten mit der Kautions zu verrechnen:

- Schäden an der Unterkunft oder deren Einrichtung,
- fehlendes oder beschädigtes Inventar,
- außergewöhnliche Verschmutzungen,
- zusätzliche Reinigungskosten,
- verlorene oder beschädigte Zugangsmittel,
- sonstige vom Gast zu vertretende Kosten.

Übersteigen die tatsächlichen Kosten die Höhe der Kautions, bleibt der Gast verpflichtet, den darüber hinausgehenden Betrag zu ersetzen, soweit hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

8. Stornierung durch den Gast

Eine kostenfreie Stornierung ist bei Direktbuchungen bis einschließlich **14 Tage vor dem vereinbarten Anreisetag** möglich.

Bei einer Stornierung ab **13 Tagen vor dem Anreisetag** werden **70 % des vereinbarten Unterkunftspreises** als Stornogebühr berechnet.

Bei einer Stornierung ab **6 Tagen vor dem Anreisetag** werden **90 % des vereinbarten Unterkunftspreises** als Stornogebühr berechnet.

Bei Nichtanreise ohne vorherige Stornierung werden **100 % des vereinbarten Unterkunftspreises** berechnet.

Bereits geleistete Zahlungen werden auf die jeweilige Stornogebühr angerechnet.

Die Endreinigungspauschale und die Gästetaxe werden bei einer Stornierung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und den jeweiligen Buchungsbedingungen behandelt.

Bei Buchungen über externe Vermittlungsplattformen gelten hinsichtlich der Stornierung zusätzlich die jeweiligen dort bei Vertragsabschluss vereinbarten Bedingungen.

Gesetzlich zwingende Rücktritts- und Verbraucherrechte bleiben unberührt.

Dem Gast wird empfohlen, eine geeignete Reiserücktritts- bzw. Reiseversicherung abzuschließen.

9. Stornierung durch den Vermieter

Der Vermieter ist berechtigt, eine Buchung aus wichtigem Grund zu stornieren, insbesondere wenn die Nutzung der gebuchten Unterkunft aufgrund von Umständen, die außerhalb des Einflussbereichs des Vermieters liegen, unmöglich oder unzumutbar wird.

In einem solchen Fall werden bereits geleistete Zahlungen für nicht erbrachte Unterkunftsleistungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zurückerstattet.

Weitergehende Ansprüche richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

10. Check-in und Check-out

Der Check-in ist ab **15:00 Uhr** bis **21:00 Uhr** am Anreisetag möglich.

Der Check-out hat bis spätestens **10:00 Uhr** am Abreisetag zu erfolgen.

Der Zugang zu den Ferienunterkünften erfolgt über ein **elektronisches Zugangssystem**.

Der persönliche Zugangscode wird dem Gast vor der Anreise zur Verfügung gestellt.

Eine Anreise nach 21:00 Uhr ist grundsätzlich ebenfalls möglich, da der Zugang zur Unterkunft über das elektronische Zugangssystem erfolgt.

Der Zugangscode ist vertraulich zu behandeln und darf nicht an unbefugte Personen weitergegeben werden.

11. Belegung und Nutzung

Die gebuchte Unterkunft darf ausschließlich von den in der Buchung angegebenen und angemeldeten Gästen genutzt werden.

Die maximale Belegung beträgt **zwei erwachsene Personen pro Einheit**.

Die Aufnahme zusätzlicher Übernachtungsgäste oder die Weitergabe der Unterkunft an Dritte ist ohne vorherige Zustimmung des Vermieters nicht gestattet.

Die Unterkunft darf nicht zu gewerblichen Zwecken, für Veranstaltungen oder sonstige Zwecke genutzt werden, die über die gewöhnliche Nutzung als Ferienunterkunft hinausgehen.

12. Hausordnung

In den Innenräumen gilt ein **Rauchverbot**.

Das Rauchen ist ausschließlich im dafür vorgesehenen Außenbereich gestattet.

Das Mitbringen oder Halten von **Haustieren ist nicht gestattet**. Dies gilt ausdrücklich auch für Besucher der Gäste.

Das Zubereiten und Kochen von Lebensmitteln, die starke oder langanhaltende Gerüche in der Unterkunft verursachen können, insbesondere Fisch, ist nicht gestattet.

Partys, Veranstaltungen und vergleichbare Zusammenkünfte sind nicht gestattet.

Ab **22:00 Uhr** ist auf die Nachtruhe zu achten. Lärmbelästigungen sind zu vermeiden.

Die Nutzung der Unterkunft und ihrer Einrichtungen ist ausschließlich den angemeldeten Gästen vorbehalten.

Die Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände sind sachgemäß und entsprechend ihrer vorgesehenen Verwendung zu benutzen.

13. Sauna

Die Sauna darf ausschließlich von den angemeldeten Gästen der jeweiligen Unterkunft genutzt werden.

Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und unter Beachtung der zur Verfügung gestellten Sicherheits- und Nutzungshinweise.

Die Sauna darf nicht von Personen genutzt werden, die aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands, unter dem Einfluss von Alkohol oder aus anderen Gründen nicht für eine Saunanutzung geeignet sind.

Bei Unsicherheit hinsichtlich der gesundheitlichen Eignung ist vor der Nutzung ärztlicher Rat einzuholen.

Beschädigungen oder technische Störungen sind dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen.

14. Schäden, Inventar und außergewöhnliche Verschmutzung

Der Gast verpflichtet sich, die Unterkunft, Einrichtung und das zur Verfügung gestellte Inventar sorgfältig zu behandeln.

Schäden, Beschädigungen oder technische Störungen sind dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen.

Der Gast haftet für Schäden, die durch ihn selbst oder durch Personen verursacht werden, denen er den Zugang zur Unterkunft ermöglicht hat, soweit er diese nach den gesetzlichen Bestimmungen zu vertreten hat.

Kosten für Schäden, fehlendes Inventar oder außergewöhnliche Verschmutzungen können mit der Kautionsumsetzung verrechnet werden.

Bei größeren Schäden, deren Kosten die Höhe der Kautions übersteigen, ist der Gast verpflichtet, den darüber hinausgehenden Schaden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu ersetzen.

15. Reinigung und Endreinigung

Die Unterkunft wird dem Gast bei Anreise in einem gereinigten und ordnungsgemäßen Zustand übergeben.

Für die Endreinigung wird zusätzlich zum vereinbarten Unterkunftspreis eine **Pauschale von € 70,00 pro Aufenthalt und gebuchter Einheit** berechnet.

Die Endreinigung ist **nicht im Unterkunftspreis enthalten** und wird im Buchungsvorgang bzw. in der Buchungsbestätigung separat ausgewiesen.

Der Gast verpflichtet sich, die Unterkunft pfleglich zu behandeln und bei Abreise in einem angemessenen Zustand zu hinterlassen.

Die Endreinigungspauschale umfasst die übliche Reinigung der Unterkunft nach dem Aufenthalt. Sie umfasst nicht den Aufwand für außergewöhnliche Verschmutzungen oder Beschädigungen.

Bei außergewöhnlicher Verschmutzung, übermäßigem Reinigungsaufwand oder einer erforderlichen Sonderreinigung können die tatsächlich entstandenen zusätzlichen Kosten dem Gast in Rechnung gestellt bzw. mit der Kautions verrechnet werden.

Bei Aufenthalten ab fünf Nächten bieten wir eine kleine Zwischenreinigung inklusive Handtuchwechsel an. Der genaue Termin für die Zwischenreinigung kann mit dem Vermieter abgestimmt werden.

16. Winterliche Verhältnisse und alpine Lage

Der Gast nimmt zur Kenntnis, dass sich hã 1198 in einer alpinen Region befindet.

Insbesondere im Winter können Schnee, Eis, Glätte, Lawinengefahr, Straßensperren oder andere witterungsbedingte Umstände die Anreise, die Nutzung von Straßen, Wegen und Parkplätzen beeinträchtigen.

Der Gast ist selbst dafür verantwortlich, seine Anreise entsprechend den aktuellen Wetter- und Straßenverhältnissen zu planen und die erforderliche Ausrüstung zu verwenden.

17. Bergbahnen, Skigebiete und touristische Einrichtungen

Der Vermieter hat keinen Einfluss auf den Betrieb oder die Verfügbarkeit von Bergbahnen, Skiliften, Skipisten, Wanderwegen, Veranstaltungen oder sonstigen touristischen Einrichtungen.

Insbesondere übernimmt der Vermieter keine Verantwortung für Einschränkungen oder Ausfälle aufgrund von:

- Wetterbedingungen,
- Schneemangel,
- Lawinengefahr,
- technischen Störungen,
- behördlichen Anordnungen,
- Sicherheitsgründen,
- höherer Gewalt oder
- sonstigen Umständen außerhalb des Einflussbereichs des Vermieters.

Derartige Einschränkungen begründen grundsätzlich keinen Anspruch auf Rückerstattung des Unterkunftspreises, sofern die gebuchte Unterkunft selbst vertragsgemäß nutzbar ist und keine zwingenden gesetzlichen Ansprüche entgegenstehen.

18. Parkplatz

Ein Parkplatz steht den Gästen entsprechend der Buchungsbedingungen zur Verfügung.

Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Diebstahl, Beschädigung oder sonstige Schäden an Fahrzeugen oder darin befindlichen Gegenständen, soweit keine zwingende gesetzliche Haftung besteht.

19. WLAN und technische Einrichtungen

Den Gästen steht ein Highspeed-Internetzugang über Glasfaser zur Verfügung, soweit technisch verfügbar.

Es besteht kein Anspruch auf eine jederzeit störungsfreie oder unterbrechungsfreie Verfügbarkeit des Internets oder anderer technischer Einrichtungen.

Vorübergehende Ausfälle aufgrund technischer Störungen, Wartungsarbeiten, höherer Gewalt oder sonstiger Umstände außerhalb des Einflussbereichs des Vermieters begründen grundsätzlich keinen Anspruch auf Preisminderung oder Schadenersatz, soweit gesetzlich zulässig.

20. Höhere Gewalt

Kann die Unterkunft aufgrund von höherer Gewalt oder anderer vom Vermieter nicht zu vertretender Ereignisse nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt werden, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Als Ereignisse höherer Gewalt können insbesondere Naturkatastrophen, außergewöhnliche Wetterereignisse, behördliche Maßnahmen, unvorhersehbare technische Schäden oder andere Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs des Vermieters gelten.

Ein Ausfall oder eine Einschränkung des Lift-, Ski- oder sonstigen touristischen Betriebs stellt grundsätzlich keinen Mangel der Unterkunft dar, sofern die Unterkunft selbst vertragsgemäß nutzbar ist.

21. Haftung des Vermieters

Der Vermieter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Eine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße, vertragswidrige oder missbräuchliche Nutzung der Unterkunft oder ihrer Einrichtungen entstehen, richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Für persönliche Gegenstände der Gäste wird keine Haftung übernommen, soweit keine zwingende gesetzliche Haftung besteht.

22. Datenschutz

Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zu den eingesetzten Dienstleistern und Buchungssystemen sind der Datenschutzerklärung auf der Website von hä 1198 zu entnehmen.

23. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Gegenüber Verbrauchern gelten die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstands.

Soweit gesetzlich zulässig, ist für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Vermieters zuständig.

24. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

An die Stelle einer unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt die jeweils gesetzlich zulässige Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahekommt.

25. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Textform, soweit gesetzlich zulässig.

Mit der verbindlichen Buchung bestätigt der Gast, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben.

Blair Stevenson

hā 1198

Walserstraße 367a

6993 Mittelberg

Kleinwalsertal, Österreich

E-Mail: verwaltung@ha1198.at

Stand: 29. August 2026